

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	150,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.04.08. 2019.04.08.	회신기일	2019.07.07. 2019.05.07.

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 사유지매수 매매계약서 인지세 납부 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액)에서는 인지세를 납부하여야 할 과세문서 및 세액을 정하고 있으며 부동산 소유권의 이전에 관한 증서로서 기재금액이 1억원 초과 10억원 이하인 경우 세액은 15만원이며,
- 같은법 제6조(비과세문서)에서는 국가나 지방자치단체가 작성하는 증서 또는 통장은 인지세를 면제하고 있으면서 제7조(국가등이 공동으로 작성하는 문서)에서는 국가, 지방자치단체와 그 밖의 자가 공동으로 작성하여 각각 가지는 문서에 관하여는 국가 등이 가지는 것은 그 밖의 자가 작성한 것으로 보고 그 밖의 자가 가지는 것은 국가 등이 작성한 것으로 보고 있음.
- 또한, 공단「사유지매수 및 관리업무 처리지침(2015.7.~2016.10.)」에서는 매매계약 체결(계약성립) 시 사무소에서 소유자에게 인지세법에 따른 수입인지금액을 통보하도록 하고 있음
 - △△△사무소에서는 2016년 사유지매수(▷▷▷ 산**~*) 업무를 처리하면서 계약체결 시 소유자에게 수입인지 금액 통보 및 납부의무 안내를 하여야 함에도 통보하지 않아 토지소유자가 납부하여야 할 인지세 15만원은 소유권 이전등기를 위탁받은 이○○법무사사무소가 납부하고 △△△사무소에서는 토지 소유자가 납부하여야 하는 인지세 15만원을 포함한 등기이전수수료 1,003,600을 지출하는 등 사유지매수 업무를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 토지매매계약 당시 소유자가 납부하여야 할 인지세 15만원을 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 지침 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책마련